

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6990/2542

คຸຣຸສກາ  
ຫ້າງຜູ້ນຳສ່ວນຈຳກັດເຂົາພາຜົນໜີງການເຄຮະ  
ແລະວິຊວກຣຣມ ກັບພວກ

ໂຈທັກ

ຈຳເລຍ

ປ.ພ.ພ. ມາຕຣາ 388, ມາຕຣາ 391

ຕາມໜັງສືຂໍອັດຕຣລດັ່ງກ່າວຂໍ້ 17 ຮະບຸເຖິງການເລັກຂໍອັດຕຣລດວ່າ ຄຳຮັບ  
ໂຄຣງການໄມ່ດຳເນີນການໃດ ໆ ຫຼືດຳເນີນການໄມ່ເປັນໄປຕາມຂໍຜູກພັນໃນຂໍອັດຕຣລ  
ແມ່ຕ່ຂໍໜຶ່ງຂໍໃດກາຍໃນກຳໜົດ 90 ວັນ ຄືວ່າຂໍອັດຕຣລນີ້ສິ້ນສຸດລຽ ໂດຍມີຕ້ອງບອກ  
ກ່າວໃຫ້ຮັບໂຄຣງການທຣາບ ຄຸຣຸສກາຈະສຣຣາຜູ້ຈະຮັບເປັນຮັບໂຄຣງການອື່ນຕໍ່ໄປ ຫຼັງ  
ຈາກຈຳເລຍໄມ່ຍອມໂອນບ້ານຕ້ວຍຢ່າງພ້ອມທີ່ດິນໃຫ້ໂຈທັກແລ້ວ ຕໍ່ມາໂຄຣງການເຄຮະ  
ສຽເຄຣາະຮັດັ່ງກ່າວປຣະສບຄວາມລັ່ມເລຽ ໂຈທັກໄດ້ຈັດໃຫ້ ຜູ້ອື່ນເຂົ້າດຳເນີນໂຄຣງການ  
ສ່ວນຈຳເລຍໄດ້ນຳປ້າຍໂຄຣງການອອກແລ້ວໃຫ້ຮູ້ຮູ້ຮູ້ບ້ານເຂົາດຳເນີນການຕໍ່ມາ ແລະຕັ້ງແຕ່  
ເດືອນກຣກຸກາຄມ 2530 ເຖິງເດືອນມກຣາຄມ 2535 ໂຈທັກແລະຈຳເລຍທັງສອງກໍໄມ່ໄດ້ຕິດຕໍ່  
ກັນທາງເອກສາຣເລຍ ຮວມເປັນຣະຍະເວລາປຣະມາຜົນ 5 ປີ ພຣຕິການຣັດັ່ງກ່າວຍ່ອມສະແດງ  
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທັງໂຈທັກແລະຈຳເລຍທັງສອງຕ່າງໄມ່ຕິດໃຈທີ່ຈະປຣັບຕິດຕາມໜັງສືຂໍອັດຕຣລຕໍ່  
ໄປ ໜັງສືຂໍອັດຕຣລດັ່ງກ່າວຍ່ອມຍຸກເລັກກັນໂດຍປຣິຍາຍ ໂຈທັກຈິ່ງໄມ່ມີສິທິທີ່ຈະບັງຄັບ  
ໃຫ້ຈຳເລຍທັງສອງເຂົາຣະໜີ້ຕາມໜັງສືຂໍອັດຕຣລທີ່ເລັກກັນໄປແລ້ວໄດ້

ตามหนังสือข้อตกลงดังกล่าวข้อ 17 ระบุถึงการเลิกข้อตกลงว่า ถ้าผู้รับ  
โครงการไม่ดำเนินการใด ๆ หรือดำเนินการไม่เป็นไปตามข้อผูกพันในข้อตกลง  
แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดภายในกำหนด 90 วัน ถือว่าข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง โดยมีต้องบอก  
กล่าวให้ผู้รับโครงการทราบ ครุสภาจะสรรหาผู้จะรับเป็นผู้รับโครงการอื่นต่อไป หลังจาก  
จากจำเลยไม่ยอมโอนบ้านตัวอย่างพร้อมที่ดินให้โจทก์แล้ว ต่อมาโครงการเคหะ  
สงเคราะห์ดังกล่าวประสบความล้มเหลว โจทก์ได้จัดให้ ผู้อื่นเข้าดำเนินการโครงการ  
ส่วนจำเลยได้นำป้ายโครงการออกแล้วใช้ชื่อหมู่บ้านเดชาดำเนินการต่อมา และตั้งแต่  
เดือนกรกฎาคม 2530 ถึงเดือนมกราคม 2535 โจทก์และจำเลยทั้งสองก็ไม่ได้ติดต่อกัน  
ทางเอกสารเลย รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี พฤติการณ์ดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า  
ทั้งโจทก์และจำเลยทั้งสองต่างไม่ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหนังสือข้อตกลงต่อไป หนังสือ  
ข้อตกลงดังกล่าวย่อมยกเลิกกันโดยปริยาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะบังคับ  
ให้จำเลยทั้งสองชำระหนี้ตามหนังสือข้อตกลงที่เลิกกันไปแล้วได้

(สรุปผล เจียมจุไร-ธีระจิต ไชยาคำ-บัญชา สหเกียรติมนตรี)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายนารถพงษ์ สุขะปุ่นณพันธ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายนิก หนูเจริญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ